

1500352-02.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 20 de janeiro de 2022, por volta de 20h50min, no interior da empresa "Daki Store", na Travessa José Noé, nº 20, Valparaíso, neste município e Comarca de Santo André, EDUARDO DE CARVALHO DOS SANTOS e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500352-02.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500352-02.2022.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2021489/2022 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 16662928 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2021489 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de EDUARDO DE CARVALHO DOS SANTOS e MATEUS DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 20 de janeiro de 2022, por volta de 20h50min, no interior da empresa "Daki Store", na Travessa José Noé, nº 20, Valparaíso, neste município e Comarca de Santo André, EDUARDO DE CARVALHO DOS SANTOS e MATEUS DO NASCIMENTO, agindo em concurso com ao menos dois homens não identificados, todos com unidade de desígnio e identidade de propósitos subtraíram, em proveito comum,

mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de um revólver e outras três pistolas e com restrição à liberdade da Vítima protegida 01 Provimento CGJ 32/00, Vítima protegida 02 Provimento CGJ 32/00, Vítima protegida 03 Provimento CGJ 32/00 e Vítima protegida 04 Provimento CGJ 32/00, diversas mercadorias, as quais estão descritas a fls. 05/06, avaliadas no total de R\$25.000,00, pertencentes à referida empresa-vítima, representada por Leonardo Henrique da Silva, e um aparelho de telefone celular, avaliado em R\$800,00, pertencente à Vítima protegida 01 - Provimento CGJ 32/00, consoante Autos de Reconhecimento Positivo de pessoal de fls. 100/102, Imagens de fls. 37/50 e Relatório de Investigação de fls. 103/116.

Denúncia às fls. 04/07, recebida pela decisão de fls. 130/133 na data de 25 de fevereiro de 2022, mesma ocasião na qual foi decretada a prisão preventiva de ambos os réus.

Defesa preliminar apresentada em favor do corréu MATEUS apresentada às fls. 474/474, analisada pela decisão de fls. 488/489, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Nesta data, 24 de junho de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, quatro das vítimas arroladas na denúncia, sendo, ao final interrogado o réu, vindo ele a confessar a prática delitiva.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do corréu interrogado, no que fora seguido pela Assistência da Acusação.

Já a Defesa, de sua vez, deixou de formular pleito absolutório, haja vista a confissão do réu, formulando, entretanto, diversos pleitos subsidiários, dentre os quais o afastamento de duas das três causas de aumento.

É o relatório essencial.

#### Fundamentação.

Preliminarmente, de se frisar que o feito já restou sentenciado com relação ao corréu EDUARDO DE CARVALHO DOS SANTOS - sentença às fls. 328-336. Tal apontamento mostra-se essencial na medida em que serão seguidos os mesmos critérios de julgamento, posto que, além se tratar dos mesmos fatos, ambos os réus confessaram a prática delitiva.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), no qual são apontados os bens subtraídos.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

#### Exposição da prova.

Inicialmente, de se reproduzir aqui a prova colhida em audiência anterior, não apenas por se tratar das mesmas testemunhas e vítimas, como também pelo fato de ter

havido anuência das partes quanto ao aproveitamento da prova.

A vítima Sr. Leonardo Henrique da Silva, representante da empresa DAKI STORE, onde exerce a função de gerente, quando de suas declarações, esclareceu que Mateus do Nascimento e Eduardo Carvalho dos Santos, trabalharam para a DAKI STORE através de uma empresa terceirizada, exercendo a função de entregadores. Eles foram, entretanto, dispensados, tendo Mateus do Nascimento proferido ameaças no sentido de voltar e “roubar a loja”, ameaçando, também, uma funcionária de morte. Dias depois do desligamento, indivíduos desconhecidos foram flagrados pelo sistema de monitoramento de imagens na madrugada tentando forçar a porta do estabelecimento. Em juízo, reiterou a versão apresentada, apontando, desde o início, a pessoa do réu. Relatou que os roubadores estavam de máscaras, mas que foram reconhecidos por voz (corrêu Eduardo) e por conta de tatuagens (corrêu Mateus). Declinou os bens que teriam sido subtraídos. Aos questionamentos da Defesa, informou não estar presente no momento do crime.

A vítima protegida 01 (um), em solo policial, declarou que, na data dos fatos, por volta das 20:50 horas, bateram na porta, estando ela sentada e atendendo os pedidos para entrega de mercadorias. Chegou a olhar para o sistema de monitoramento de imagens e viu que não era um entregador e sim um indivíduo “estranho” com a mão na cintura, neste momento chegou a pedir que não abrissem a porta, mas um colega de trabalho acabou por abri-la, momento em que quatro indivíduos armados ingressaram no estabelecimento. Dentre tais roubadores encontravam-se Mateus do Nascimento e Eduardo Carvalho dos Santos, os quais foram reconhecidos pelo depoente.

A vítima protegida 02 (dois), em solo policial, declarou que, na data dos fatos, por volta das 20:50 horas, estava abastecendo as prateleiras com mercadorias quando foi surpreendida por um indivíduo armado com revólver, o qual, mediante grave ameaça, perguntou se havia mais alguém ali. A declarante respondeu negativamente tendo sido obrigada a dirigir-se ao banheiro. Na sequência, os outros funcionários também a acompanharam e ali ficaram por cerca de 15 (quinze) minutos, período no qual foram subtraídas mercadorias da loja. Em juízo, relatou como se dera o ingresso na empresa, aduzindo que os roubadores eram 04 e que estavam armados. Confirmou que os agentes agiram com violência contra o segurança do estabelecimento. Relatou que apenas um dos agentes estaria de “cara limpa”. Quanto ao reconhecimento dos ex-funcionários, aduziu que os reconheceu pela expressão e olhos. No tocante ao corrêu Eduardo, aduziu havê-lo reconhecido pela voz, razão pela qual não teve qualquer dúvida a respeito. Confirmou que câmeras filmaram a ação delitiva. Relatou que conseguiu identificar o corrêu Eduardo quando, após o roubo, ele passou pelas proximidades da empresa, rondando-a. Descreveu o réu como sendo branco, baixo e de olhos verdes. Já na audiência realizada nesta data,

A vítima protegida 03 (três), em solo policial, declarou que, na data dos fatos, por volta das 20:50 horas, em determinado momento ouviu uma pessoa do lado de fora da empresa gritar a palavra DAKI, e em seguida ouviu uma risada. Acreditando tratar-se de um outro entregador, dirigiu-se à porta e a destrancou, passando o indivíduo desconhecido a entrar no estabelecimento e proferir ameaças, utilizando-se de um revólver. Após, foi obrigado a ingressar no banheiro, juntamente com outros funcionários. Em juízo, reiterou a versão apresentada, confirmando que todos foram colocados em um banheiro existente na empresa. Afirmou que André seria o segurança e que Tiago foi quem viu as câmeras. Confirmou serem quatro os agentes, tendo visto dois deles armados e um deles com rosto à mostra os demais estariam de capuz. Questionado sobre o reconhecimento, informou que Mateus foi reconhecido pelos olhos, nariz e tatuagem no rosto. Quanto a Eduardo, teria o reconhecido pela voz, que é bastante rouca. Declinou, por fim, que os acusados ficaram, por um tempo, passando próximo à empresa, no intuito de intimidar as vítimas. Sabe declinar que os réus já eram conhecidos entre eles e que foram reconhecidos pela prática de outro roubo (neste, a vítima seria um ex-professor de ambos os réus).

Já o policial civil Sr. Fabio de Lima Vaccari informou, em primeira audiência, que já na data do roubo as vítimas apontaram os réus, eis que ex-funcionários da empresa. Por meio de ordem de serviço, chegou-se a Mateus, que confessou o crime e delatou o corréu que ora se julga. O depoente teria presenciado tal confissão. Também declinou que Mateus tinha uma motocicleta e que os réus deste processo também foram reconhecidos em outro roubo

O réu Eduardo de Carvalho dos Santos, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitativa, aduzindo haver combinado tal prática juntamente com MATUES e outros dois rapazes (os quais não conhece). Tais rapazes desconhecidos portavam armas de brinquedo. Afirmou que a empresa tinha algumas dúvidas pendentes para com ele. Declinou os bens subtraídos, conquanto ele tivesse recebido apenas R\$ 500,00 (quinhentos reais) pelo roubo praticado.

Expõe-se, agora o teor das oitivas realizadas na presente data:

A vítima Leonardo Henrique da Silva reiterou a versão apresentada em audiência anterior, confirmando que os réus eram ex-funcionários e, quando desligados da empresa, eles passaram a proferir ameaças de retornar a empresa. Afirmou que não se encontrava no local no momento do roubo, mas funcionários declinaram que seriam os réus os roubadores.

A vítima protegida nº 01 reiterou a versão dos fatos, especialmente no tocante à abertura da porta da empresa, vez que achava que se tratava de uma brincadeira. Informou que eram dois os agentes. Relatou não se recordar das características físicas dos roubadores. Informou que Mateus teria trabalhado na loja, porém em período posterior ao que ela, vítima, lá trabalhara.

A vítima protegida nº 03 reiterou, em síntese, a versão anteriormente apresentada, salientando ter avistado dois agentes – um no início do roubo e outro quando já estavam os funcionários trancados no banheiro. Declinou os bens subtraídos, dentre os quais seu aparelho celular particular. Reconheceu os réus como ex-funcionários da loja. Aos questionamentos da Assistente de Acusação, declinou que trabalhou com ambos os réus na empresa e que o corréu Mateus chegou a proferir ameaças quando de sua dispensa da empresa. Declinou haver reconhecido Mateus já quando da ocorrência do roubo. Aos questionamentos da Defesa, informou que o reconhecimento foi possível porque a toca deixava parte do rosto descoberto, além de reconhecer pela voz. Em juízo apontou o corréu Mateus (que segura a placa nº 01) que fora posto em meio a outros 2 detentos.

Já a quarta vítima protegida relatou que se encontrava olhando no celular, no aguardo de entrega, tendo ouvido batidas na porta. Foi dada voz de chamada da empresa, razão pela qual abriu a porta, momento em que Tiago, funcionário, falou para que ele não abrisse a porta, mas esta foi empurrada e os roubadores ingressaram. O declarante e outros funcionários foram colocados em um banheiro da empresa. Não conhecia o roubador com o qual teve contato. Ouviu funcionários comentando que os roubadores eram ex-empregados da empresa. Confirmou os bens que foram subtraídos. Aos questionamentos da Assistente de Acusação, informou não haver trabalhado na empresa diretamente com os acusados, por terem turnos diferentes de trabalho;

Por fim, o réu que ora se julga, MATEUS DO NASCIMENTO, quando de seu interrogatório, também confessou a prática delitativa, conquanto negasse uso de arma de fogo. Relatou que além do corréu Eduardo, outras pessoas participaram do delito.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

A prova produzida evidencia a responsabilidade penal do réu que ora se julga pelo delito a ele imputados na denúncia. Não bastasse a delação efetuada pelo corréu EDUARDO quando ouvido perante este em juízo, o próprio réu MATEUS, hoje, quando de seu interrogatório, confessou a participação no delito. Tal confissão mostra-se apta a gerar um édito condenatório, eis que lastreada em outros elementos de provas, ou seja, não se faz prova isolada nos autos.

No tocante aos fatos, já se colocou em sentença anterior que há imagens degravadas obtidas pelo sistema de segurança da empresa, as quais ajudaram na elucidação dos fatos, conquanto seja determinante o teor da prova oral, tendo em vista terem sido os depoimentos uníssonos quanto à forma de efetivação do roubo, bem como por ter havido reconhecimento por mais de uma vítima e/ou testemunha. De se somar a isso a já referida confissão de ambos os réus.

Adotando-se, porém, o mesmo critério adotado no tocante ao corréu já julgado, de se afastar a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo. Isso porque, conquanto as vítimas declarassem que os réus estivessem armados, não houve apreensão de qualquer arma posteriormente nem mesmo quando das diligências efetuadas nas residências dos acusados. Logo, não há como deixar de afirmar a dúvida no tocante a tal causa de aumento diversamente das demais causas descritas na denúncia: concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a ressalva posta no parágrafo anterior. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157, do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase de estabelecimento de sanção, devem ser consideradas desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas do art. 59 do Código Penal. Conforme se depura da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base não se circunscrevem à análise dos antecedentes dos réus. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, se nos ativermos aos motivos do crime e suas circunstâncias, senão também às anotações contidas na folha de antecedentes do réu, fica evidenciado que não se trata de um crime comum e que, em virtude da personalidade do agente, de rigor penalização mais rigorosa, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, de se considerar a reincidência do réu e sua confissão espontânea, as quais dou por compensadas no presente caso, vez que nenhuma delas se mostra preponderante. Mantém-se, assim, a pena-base.

Em terceira fase, de se considerar as causas de aumento de pena comprovadas concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas em decorrência do que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando ela para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Também nesta fase, de se levar em consideração o concurso formal, tal qual norma do art. 70 do Código Penal. Considerando-se a pluralidade de patrimônios e número de vítimas, majoro a sanção em ¼ (um quarto), passando ela a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, haja vista o quantum da pena e a natureza do delito, senão também a reincidência do réu.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o denunciado MATEUS DO NASCIMENTO (RG 37454688) às penas totais de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo roubo majorado - artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.

Para o início de cumprimento de pena, considerando-se o quantum da pena e sopesando a reincidente do réu com sua confissão espontânea, com o que colaborou com a Justiça desde o início da persecução criminal, fixo o REGIME SEMIABERTO, conforme balizas do artigo 33 do Código Penal.

Não se permite ao réu, ademais, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal). Não por outra razão foi decretada a prisão preventiva e respondeu o réu ao julgamento encarcerado.

Expeçam-se, pois, os competentes ofícios para que seja o réu mantido no cárcere. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se ofício à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para cobrança da multa.

Expeça-se guia de recolhimento provisória e, posteriormente, a guia definitiva.

Publicada e registrada eletronicamente.  
Santo André, 24 de junho de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS  
Juiz de Direito

Santo André, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA